

1500585-09.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500585-09.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 22 de novembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500585-09.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Luiz e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

GILMAR DE JESUS FERREIRA PORTO qualificado nos autos (fls. 25), foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV do Código Penal, porque, segundo a narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 12 de julho de 2022, durante o repouso noturno, por volta das 22h08min, no interior da residência situada na avenida José Carmelo Zaupa, nº 91, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, agindo em conjunto e com unidade de propósitos com o indivíduo de prenome Luiz, subtraíram, para si, 01 telefone celular da marca Samsung, modelo A11, avaliado em R\$ 1.007,91 (um mil e sete reais e noventa e um centavos) e 03

barras de chocolate, duas da marca Galak e uma da marca Alpino, avaliadas em R\$ 21,00 (vinte e um reais), pertencentes à Joaquim de Arruda Campos, bem como, uma carteira, avaliada em R\$ 79,00 (setenta e nove reais), com a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e um cartão do Banco Sicred, pertencentes à V. de A. C. G..

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 09/12), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 17 e 19) e de declarações da vítima (fls. 21), Auto de reconhecimento de pessoa (fls. 23), Termo de interrogatório (fls. 25), Boletim de Ocorrência (fls. 27/31), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 41), Auto de Avaliação (fls. 43), Auto de Entrega (fls. 44/45), fotografias do acusado (fls. 53/55), cópia do documento de identificação civil do acusado (fls. 60 - RG), Pesquisa SSP-IIRGD (fls. 61/68), Folha de Antecedentes (fls. 71/74) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 75/76).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 82/84), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição do respectivo mandado (fls. 85/86), devidamente cumprido (fls. 92/93), sobrevivendo aos autos o Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 958/22 - fls. 94/95).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), que restou recebida em 18.07.2022 (fls. 106), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 121) e, por meio de Defensor Público (fls. 122), ofertou resposta (fls. 125/129), tendo após a manifestação do Ministério Público (fls. 132), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 134).

Houve a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP (fls. 159/160), e, na sequência, em atenção ao pleito deduzido pela vítima (fls. 167 e 168), restou determinado a supressão de todos os seu dados qualificativos e endereços (fls. 191).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 256/257), procedendo-se, por gravação audiovisual, à oitiva da vítima, à inquirição de uma testemunha e ao ato de interrogatório.

O Ministério Público, em seus memoriais finais (fls. 258/261), pleiteou a parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º do CP, e, no que tange à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o estabelecimento do regime inicial aberto, terminando por anuir com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por sua vez, a Defesa, em memoriais finais (fls. 267/294), alegou, preliminarmente, ilegalidade do flagrante, pugnando pelo reconhecimento de ilicitude das provas obtidas, com a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos II, V ou VII do Código de Processo Penal, e, no mérito, aduzindo as teses de insuficiência de provas e atipicidade material da conduta (princípio da insignificância), requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos III, V e/ou VII do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento do furto privilegiado, com a substituição da pena privativa de liberdade por multa, a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da majorante relativa ao repouso noturno, o reconhecimento dos redutores previstos nos artigos 29, §1º e artigo 155, §2º, ambos do CP, em seu grau máximo, o estabelecimento do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, rejeito a tese preliminar arguida pela combativa Defesa (fls. 267/294), fundada na suposta ilegalidade do flagrante, posto que, conforme se constata do interrogatório policial (fls. 25: “não fui agredido pelos policiais;”), do teor do Termo de audiência de Custódia (fls. 82/84: “o autuado referiu em audiência não ter sofrido agressão”) e do interrogatório judicial (Termo a fls. 256/257), em nenhum momento o acusado afirmou ter sofrido agressão por parte dos policiais militares, cabendo pontuar, ainda, que, tanto em solo policial (fls. 17 e 19: “fez-se necessário o uso de algemas, inclusive no momento de algemá-lo Gilmar resistiu e acabamos sofrendo alguns arranhões, bem como Gilmar ficou ralado no rosto”), como em Juízo (fls. 256/257), os policiais esclareceram que o acusado resistiu a abordagem, tentando se desvencilhar do procedimento de algemamento, tendo sido necessário o uso moderado de força.

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta parcial guarida, impondo-se a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, afastando-se, tão somente, a causa de aumento de pena disposta no §1º do artigo 155 do Código Penal.

Vejamos.

A autoria e materialidade do delito imputado restaram demonstradas face ao Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 09/12), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 17 e 19) e de declarações da vítima (fls. 21), Auto de reconhecimento de pessoa (fls. 23), Termo de interrogatório (fls. 25), Boletim de Ocorrência (fls. 27/31), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 41), Auto de Avaliação (fls. 43), Auto de Entrega (fls. 44/45), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 958/22 - fls. 94/95) e prova oral (fls. 256/257), colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, em harmonia com a versão prestada na fase policial (fls. 21), a vítima, em Juízo (Termo a fls. 256/257), narrou que, na data dos fatos, estava na casa dos seus avós e, ao sair na parte externa do imóvel para pegar uma roupa, viu um vulto entrando pela janela (janela porta) no quarto do seu irmão, acreditando que fosse seu irmão, todavia, ao entrar no quarto do seu irmão pela porta de dentro da casa, constatou que ele estava dormindo na cama, bem como avistou uma caixa de sapato aberta em cima da outra cama e algumas coisas jogadas no chão, e, ao olhar pela janela porta, na qual havia visto o vulto, vislumbrou um homem correndo no corredor lateral externo, em direção à piscina, o qual subiu no motor da piscina, lhe encarou por um tempo, pulo o muro e foi embora.

Esclareceu a vítima, ainda, que foi subtraído da residência sua carteira, com aproximadamente R\$500,00 (quinhentos reais), o celular do seu irmão e algumas barras de chocolate, sendo que conseguiram reaver apenas parte do dinheiro, o celular, sem a capinha, uma barra de chocolate aberta (“comida”) e outra inteira. Além disso, informou que realizou o reconhecimento do acusado na Delegacia, e, durante a audiência, após visualizar as fotografias, reconheceu o acusado e as vestes que ele utilizava no dia do furto.

No mesmo sentido, em simetria com seu depoimento e de seu companheiro de farda prestados na Delegacia (fls. 17 e 19), a testemunha Renan Ueite, policial militar, inquirida judicialmente (fls. 256/257), elucidou que, na data dos fatos, foi irradiado, via COPOM, uma ocorrência de furto em residência, sendo que a viatura do respectivo setor chegou no local e realizou os primeiros procedimentos, de modo que, ao realizarem contato com a vítima, informaram na rede as características do indivíduo, bem como, os objetos subtraídos (aparelho celular e barras de

chocolate). Ato contínuo, em patrulhamento, próximo a rua Floriano Peixoto, na área verde da linha férrea, avistaram um indivíduo com as características parecidas com as que foram informadas e, em busca pessoal nele, encontraram um aparelho celular desligado, barras de chocolate e uma quantia em dinheiro (acredita que sessenta reais e alguma coisa). De pronto, fizeram contato com a equipe da ocorrência, que informou que no celular havia uma foto de uma moça, sendo certo que, ao ligarem o aparelho celular, visualizaram que era a moça indicada, razão pela qual deram voz de prisão ao acusado que, no momento do algemamento, se desvencilhou e resistiu, tendo sido necessário uma "chave de braço", vindo o acusado a ser projetado ao solo de frente, causando uma pequena lesão em seu rosto. Por fim, informou que, na Delegacia, em reconhecimento formal, a vítima reconheceu o acusado com cem por cento de certeza.

O acusado, por seu turno, adotando a mesma postura apresentada na fase investigativa (fls. 25: "realmente participei do furto, mas fiquei do lado de fora; foi meu conhecido Luis (moreno, cabelo cacheado, pardo, morador de rua e dorme no albergue do Parque do Povo) que entrou na casa; ele me deu o dinheiro, os chocolates e pediu para vender o aparelho celular; depois os policiais me encontraram com os objetos"), durante seu interrogatório judicial (fls. 256/257), confessou a prática do crime imputado, alegando ter participado do furto na companhia de seu comparsa Luís, que também é usuário de drogas. Além disso, contou que não adentrou na residência, pois ficou fazendo o acompanhamento pelo lado de fora, sendo que, no momento em que seu comparsa estava saindo com os aparelhos, a vítima lhe viu escalando o muro para passar as coisas que estavam na residência, tendo o seu comparsa ficado só com o cartão, e consigo a quantia aproximada de R\$69,00 ou R\$70,00, bem como, o aparelho celular e as barras de chocolate.

Diante dos elementos carreados, especialmente a confissão ratificada em Juízo pelo réu, inexistem dúvidas acerca de sua responsabilidade pelo crime de furto praticado em conluio com terceiro.

À vista da tese aduzida pela Defesa, pontuo ser inaplicável o princípio da insignificância, não só em razão dos valores dos objetos subtraídos totalizarem o montante de R\$1.608,81 (Autos de Avaliação a fls. 43 - Celular: R\$1.007,91; Chocolate: R\$21,00; Carteira: R\$79,90; fls. 28: R\$500,00 em espécie), o que, obviamente, não pode ser considerado irrisório, mas, principalmente, porque tal princípio não encontra amparo na legislação vigente, constituindo, na visão desta Magistrada, ofensa frontal aos princípios da legalidade, igualdade e tipicidade, reinantes no processo penal.

Admitir-se a sua figura, com o fim de excluir a ilicitude da conduta do réu, é, no mínimo, ignorar a legislação penal vigente, a qual não faz qualquer referência a tal instituto. O fato da coisa subtraída não possuir valor econômico "significativo" é muito genérico e subjetivo, pois o que se mostra desprezível para uns, pode ser considerável para outros. O que importa é que o acusado realizou o tipo penal em todos os seus aspectos, e não se encontra sob o manto de qualquer causa legal que exclua a ilicitude de seu ato.

Aliás, a adoção de referida tese, que não passa de mera construção doutrinária, na realidade, estimularia a prática reiterada de pequenos delitos, deixando a sociedade desprotegida (REsp nº 828.181/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 14.06.2007).

Como argumentado com propriedade nos autos da Apelação nº 0001245-81.2009.8.26.0050, pelo eminente Relator OLIVEIRA PASSOS, "subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, é furto. Quem assim age viola a lei, viola uma regra de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social segundo o qual nos é permitido subtrair coisa alheias, desde que não muito valiosas, de pequeno valor. (...) Como é sabido, não há crime sem lei anterior que o defina. Dizer qual conduta é crime é

tarefa do legislador, resultado de um juízo de valor que ele faz a respeito de determinadas condutas. E subtrair coisa alheia está tipificada na lei como crime de furto, em dispositivo que nada tem de inconstitucional. Então, sendo crime, não há como deixar de aplicar a lei. E o Juiz, principalmente, não poderá ignorá-la”.

Nesse sentido, transcrevo, com destaques, ementas de julgamentos proferidos em casos similares por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de furto – Recurso defensivo - Autoria e materialidade comprovadas – Inaplicável princípio da insignificância – Construção doutrinária, não referendada pela maioria das Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso desprovido”.

(Apelação Criminal 1501204-22.2021.8.26.0599; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Autoria e materialidade comprovada. Princípio da insignificância. Não cabimento. Tese não recepcionada pelo ordenamento jurídico pátrio. Réus reincidentes. Tentativa. Não ocorrência. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. APELOS DESPROVIDOS.”

(Apelação Criminal nº 0002346-18.2017.8.26.0360 – Rel. MARCOS CORREA – 6ª. Câmara de Direito Criminal – j. 11.04.2019).

Outrossim, destaco ser inviável a aplicação da figura do furto privilegiado, pois ausentes os requisitos legais, uma vez que, além de não ser de pequeno valor os bens furtados (Total: R\$1.608,81; Autos de Avaliação a fls. 43 – Celular: R\$1.007,91; Chocolate: R\$21,00; Carteira: R\$79,90; fls. 28: R\$500,00 em espécie), o réu, apesar de ser tecnicamente primário, responde pela prática de outros 03 (três) furtos, já tendo sido, inclusive, em um deles, condenado em primeira instância (fls. 71/74 e 75/76), com o reconhecimento do referido instituto (fls. 76).

No mais, ressaltando entendimento pessoal diverso, verifico, à luz do quanto restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido, na data de 25.05.2022, dos Recursos Especiais nº 1.888.756/SP, nº 1.890.981/SP e nº 1.891.007/RJ (Tema nº 1087), ser o caso de afastamento da causa de aumento de pena disposta no artigo 155, §1º do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), uma vez que o delito em tela foi cometido em sua forma qualificada.

Eis a ementa do citado julgamento vinculativo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese

jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).

5. Recurso especial parcialmente provido”.

Assim sendo, demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria delitiva imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal.

Passa-se, então, à dosagem da pena (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, e à vista da Folha de Antecedentes criminais (fls. 71/74) e Certidão de Distribuição carreadas (fls. 75/76), observo que o réu, embora não possua condenações pretéritas transitadas em julgado, ostenta personalidade desvirtuada, voltada a prática de delitos de ordem patrimonial, haja vista estar respondendo criminalmente pela prática de furto qualificado (Processo nº 1524202-64.2020.8.26.0228 – fls. 75) e furto simples (Processo nº 1501885-86.2020.8.26.0482 – fls. 75), tendo sido, ainda, recentemente condenado, em primeira instância, pela prática de furto durante o repouso noturno (Processo nº 1500047-22.2022.8.26.0585 – fls. 75/76).

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Na segunda etapa da dosagem, verifico que o réu confessou, espontaneamente, a prática do crime (art. 65, III, “d”, CP), mas, por não ser cabível a atenuação da sanção para patamar inferior ao mínimo nesta etapa da dosagem (Súmula nº 231 do STJ), mantenho as penas em seus mínimos legais, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa da dosagem, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, cabendo pontuar, como já destacado alhures, ser inviável a aplicação da figura do furto privilegiado.

No mais, não há que se falar em participação de menor importância (artigo 29, §1º CP), uma vez que, além da atuação do réu ter sido determinante para consumação do crime, a maior parte dos produtos do crime, especialmente, o aparelho celular, ficou em sua posse, tendo sido, sem dúvidas, o maior favorecido na empreitada criminosa.

Nos termos do artigo 33, §§2º e 3º c.c. 59, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o semiaberto, uma vez que os envolvimento criminais do acusado bem evidenciam sua personalidade desvirtuada, voltada a prática reiterada de delitos de ordem patrimonial, tudo a demonstrar que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão.

Corroborando com o sobredito entendimento, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO – RÉ CAPTURADA EM PODER DE VEÍCULO RAPINADO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RETRATAÇÃO EM DISSONÂNCIA COM TODO ACERVO PROBATÓRIO – VERSÃO DO INTERROGATÓRIO PAUTADA PELA CARTILHA DOS PUSILÂNIMES – INCULPAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES – RÉ QUE COLOCADA EM LIBERDADE, VOLTOU A DELINQUIR MENOS DE UM MÊS APÓS OS CRIMES – PERSONALIDADE DESVIRTUADA E CRIMINOSA QUE AUTORIZA O

INCREMENTO DA PENA-BASE – PRECEDENTE DO STJ – REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE DE ALTERNATIVA OU SURSIS – RECURSO DESPROVIDO” (negritei)
(Apelação Criminal 0027553-42.2018.8.26.0050; Relator (a): EUVALDO CHAIB; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. Apelo em liberdade. Penas mantidas. Súmula 231 do STJ. Regime prisional semiaberto mantido. APELO DESPROVIDO”.
(Apelação Criminal 0000513-51.2018.8.26.0514; Relator (a): MARCOS CORREA; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 28/09/2020).

Por não estar preenchido o requisito subjetivo (personalidade do acusado), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso III do Código Penal), e a suspensão condicional da pena (art. 77, “caput” e inciso II Código Penal).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu GILMAR DE JESUS FERREIRA PORTO, qualificado nos autos (fls. 25), nascido aos 01.06.1999, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Gilmar Ferreira Porto e Silvana Barbosa de Jesus, inscrito no RG nº 58.596.116 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos IV do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado a contar da data dos fatos (12.07.2022).

A gravidade concreta da ação, que tanto desassossego gera a sociedade, somado à personalidade desvirtuada ostentada pelo acusado, voltada à prática de delitos patrimoniais, demonstram a necessidade, especialmente para garantia da ordem pública (“ex vi” art. 312 do CPP), da prisão cautelar, de modo que, nos termos do art. 387, §1º do CPP, nego ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se ao réu, pois, na unidade prisional em que está custodiado.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando que os objetos subtraídos foram parcialmente recuperados (Auto de Entrega a fls. 44/45: aparelho celular, três barras de chocolate e R\$67,00), fixo, à vista da previsão contida no artigo 387, IV, CPP, o valor de indenização em R\$ 512,90 (quinhentos e doze reais e noventa centavos), corresponde a quantia não recuperada (R\$500,00 – fls. 28) e o valor da carteira não recuperada (Auto de Avaliação a fls. 43 – R\$ 79,90).

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Público.

Cientifiquem-se as vítimas, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 28 de novembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA